

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/25/964

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – איסור הנפת דגל של ישות עוינת במוסד מוכר), התשפ"ג–2022

הוספת סעיפים 26ב.1. בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958¹, אחרי סעיף 26א יבוא :
ו-26ג

26ב. (א) מוסד מוכר לא יאפשר בתחומו הנפת דגל של ישות עוינת של מדינת אויב, הרשות הפלסטינית או ישות טרור (להלן – ישות עוינת).

(ב) סטודנט שהניף דגל של ישות עוינת, בתחום מוסד מוכר, דינו – השעיה של שישה חודשים מהלימודים במוסד ; סטודנט שעבר עבירה חוזרת בניגוד להוראות סעיף זה, דינו – הרחקה לצמיתות מהלימודים במוסד, והמועצה להשכלה גבוהה תשלול את זכאותו לתואר אקדמי בישראל או להכרה בתואר אקדמי מחוץ לישראל לתקופה של 10 שנים.

(ג) איש סגל במוסד מוכר שהניף דגל של ישות עוינת בשטחה של מדינת ישראל, דינו – השעיה של שישה חודשים מהפעילות האקדמית במוסד ; איש סגל שעבר עבירה חוזרת בניגוד להוראות סעיף זה, דינו – הרחקה לצמיתות מכל פעילות אקדמית במוסד מוכר בישראל.

(ד) תקצוב בגובה 10% מהתקציב כאמור בסעיף 17א, לא יועבר למוסד מוכר שבמהלך השנה שקדמה למועד הקבוע להענקתו של התקצוב פעל

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

בניגוד להוראות סעיף קטן (א).

הזכות להניף את 26ג. (א) מוסד מוכר יאפשר הנפת דגל ישראל, תלייתו והצגתו, בשטחי המוסד בכל מקום ובכל זמן. דגל ישראל

(ב) מוסד מוכר שפעל בניגוד להוראות סעיף קטן (א), דינו – קנס בסכום של מאה אלף שקלים חדשים."

תיקון חוק העונשין 3. בחוק העונשין, התשל"ז-1977² (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 151 יבוא: "איסור הנפת דגל 151א. המניף דגל של מדינת אויב, ארגון טרור או ישות של ישות עוינת עוינת אחרת הפועלים נגד ישראל, לרבות דגל הרשות הפלשתינית, דינו – מאסר שנה אחת."

ד ב ר י ה ס ב ר

לאורך השנים ובעיקר בשנה האחרונה, חלק מערביי ישראל מתקוממים נגד המדינה. הסמל המרכזי שהם עושים בו שימוש כסמל להתנגדות למדינה הוא דגל אש"ף, מה שהם מכנים דגל "פלשתינ". ברחבי הקמפוסים בישראל מתגברת תופעה בה סטודנטים משתמשים בדגל זה בהפגנות נגד צה"ל ובעד המחבלים, נגד המדינה היהודית והדמוקרטית שלנו ובעד פעולות הטרור נגד ישראל. עד היום, לא הוגדר איסור על הנפת דגלים אלו, על אף שמדובר באויב לכל דבר וענין שמעודד רצח יהודים, ופועל נגד מדינת ישראל ותושביה בכל נושא, על כל במה ובכל תחום אפשרי. מי שמניף דגל אש"ף מצהיר על רצונו ופעולותיו להשמיד את המדינה היהודית והדמוקרטית, למסור חבלי ארץ חשובים, תומך בטרור הערבי ומשמיץ את חיילי צה"ל השומרים על כולנו. מדינה מתוקנת לא יכולה לאפשר זאת. הייתכן למשל שבארצות הברית, יורשו אזרחים או תושבים לקיים הפגנות כאשר הם מנופפים בדגלי דאע"ש או אל קאעידה ולא ייענשו על כך? ודאי שלא. בשם הרצון לאחד, לקרב, להנמיך את האש, מדינת ישראל עד כה התעלמה מכך לחלוטין. אך יש להודות כי המציאות הוכיחה, בעיקר מאז מבצע "שומר החומות" והקמת הממשלה האנטי ציונית, כי ההתעלמות הזו מתפרשת כרפיסות וחולשה, ומי שחלש – מותקף ונרמס. במזרח התיכון הפרוע, כדי לשרוד בין ביריוני השכונה, צריך להרים ראש ולפעול בנחישות, בעוצמה וללא חת. בנוסף, לאורך השנים, מוסדות אקדמאיים קבעו איסורים או הגבלות על הנפת דגל ישראל בשטחן ודבר זה אין לקבל. מדובר בחתירה, של מוסד מוכר ובחלקו אף מתוקצב מתקציב המדינה, תחת יסודותיה של מדינת ישראל. מוצע, כי תיאסר הנפת דגל של מדינת אויב ושל ישות עוינת, כולל דגל הרשות הפלשתינית, ברחבי

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הקמפוסים בישראל.

סטודנט או איש סגל או עובד שיניף דגלים אלו יושעה לשישה חודשים ואם ישוב על התנהגות זו יורחק מהמוסד לצמיתות, ואף תישלל זכאותו לתואר בישראל וכן ההכרה בתואר שקיבל מחו"ל, ובאשר לאיש סגל – אף יורחק מכל פעילות אקדמית בישראל. כמו כן, מוצע לקבוע סנקציות, קנסות והפחתת תקציב ממוסד שיפעל בניגוד להוראות אלה.

עוד מוצע בהצעת החוק, לקבוע בחוק העונשין, כי הנפת דגל מדינת אויב או ישות עוינת, כולל דגל הרשות הפלשתינית, בכל שטחי מדינת ישראל, הינה אסורה, מהווה עבירה פלילית, ודינה מאסר של שנה אחת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)